

9º JUZGADO CIVIL

EXPEDIENTE : 01957-2024-0-1601-JR-CI-09

MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO

JUEZ : TATIANA PEDEMONTE DEL RIO

ESPECIALISTA : JHONNY ELIZABETH GUZMAN ARQUEROS

TERCERO : AVELLANEDA VARGAS, OLSON RICARDO

OTOYA AYESTA, AMANDA MAGALI DEL PILAR

DEMANDADO : LOPEZ CASTRO, JOSE ANTONIO

DEMANDANTE: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA

RESOLUCIÓN NUMERO OCHO

Trujillo, veintitrés de marzo

Del dos mil veintiséis.

AUTOS Y VISTOS: dado cuenta con un escrito que antecede; y, **CONSIDERADO:**

PRIMERO: CONVOCATORIA A REMATE

Mediante escrito de fecha 31 de enero del 2026 , el apoderado judicial de la entidad ejecutante solicita se ordene la realización del remate judicial en primera convocatoria del bien hipotecado, adjuntando para ello la copia literal de dominio actualizada .

El artículo 723º Código Procesal Civil establece: *“Transcurrido el plazo sin haberse pagado la obligación o declarada infundada la contradicción, el Juez, sin trámite previo, ordenará el remate de los bienes dados en garantía”.*

La revisión de actuados permite advertir que el ejecutado no ha cumplido con pagar la suma puesta a cobro mediante Mandato Ejecutivo contenido en la Resolución número uno, de fecha once de octubre del dos mil veinticuatro, por lo que corresponde hacer efectivo el apercibimiento decretado, disponiéndose el remate del bien dado en garantía, conforme, a lo dispuesto en la Resolución Administrativa N° 262-2021-P-CSJLL-PJ que dispone la puesta en marcha del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales – REM@JU, en la Corte Superior de Justicia de La Libertad a partir del 28 de abril del 2021.

SEGUNDO: El artículo 731º del Código Procesal Civil, modificado por Ley N° 30229, que establece: *“Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia”*, autorizado el Servicio de Remates Electrónicos Judiciales – REM@JU en la Corte Superior de Justicia de La Libertad a partir del 28 de abril del 2021 mediante Resolución Administrativa N° 262-2021-P-CSJLL-PJ.

TERCERO: Asimismo, el artículo 13º de la Ley N° 30229 establece que, de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria se declara desierto; en este caso, el REM@JU debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico. De igual forma, de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo el quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien materia de remate electrónico; advirtiéndose que el pegado de cartel será realizado sólo una vez, antes de la fecha de remate en primera convocatoria, toda vez que luego de realizado el remate judicial en primera convocatoria, la segunda y tercera convocatoria es automática.

CUARTO: Finalmente, si en la tercera convocatoria no hay postores, se culmina el procedimiento del remate electrónico judicial y, siendo esta por ausencia de ofertas, se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo establecido en el artículo 723º Código Procesal Civil y ley Ley N° 30229; **SE RESUELVE:**

1. **AGRÉGUESE** a los actuados la copia literal actualizada del inmueble materia de remate.
2. **CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL (REM@JU)** a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del siguiente inmueble: **ubicado en Mz. C,**

Lt. 27, Urb. Vallesol II -2° etapa, distrito de Laredo, provincia de de Trujillo, Departamento de La Libertad, inscrito en la Partida Registral N° P11212204 del Registro de Predios de la Zona Registral N° V- sede Trujillo, a efectos de responder por la obligación de S/. 93,921.65 (noventa y tres mil novecientos veintiuno con 65/100 soles), más intereses moratorios y compensatorios, costas y costos del proceso, liquidables en etapa de ejecución, el pago al ejecutante solamente se hará por el monto del gravamen pactado, ascendente a S/ 103,000.00 (ciento tres mil con 00/100 soles).

3. En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos.
 - a. **DESCRIPCION:** inmueble ubicado en Mz. C, Lt. 27, Urb. Vallesol II -2° etapa, distrito de Laredo, provincia de de Trujillo, Departamento de La Libertad, inscrito en la Partida Registral N° P11212204 del Registro de Predios de la Zona Registral N° V- sede Trujillo.
 - b. **CARGAS Y GRAVÁMENES:**
 - i. Asiento D00001; Embargo.- a favor de CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A., hasta por la suma de S/ 103,000.00 (ciento tres mil con 00/100 soles).
 - c. **TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA.** En autos asciende a la suma de US\$ 17,972.16 (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 16/100 DÓLARES AMERICANOS).
 - d. **EN PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a US \$/ 11,981.44 (ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 44/100 DOLARES AMERICANOS).
 - e. **EN SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a US \$ 10,184.22 (DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 22/100 DÓLARES AMERICANOS)
 - f. **EN TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a US \$ 8,656.58 (OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 58/100 DÓLARES AMERICANOS).
 - g. **OBLAJE:** Los postores deberán cumplir con lo siguiente: depositar el 10% de la tasación mencionada mediante depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme el artículo 17° del Reglamento de la Ley N° 30229; y el arancel judicial correspondiente.
 - h. **PUBLICACIÓN:** Procédase a la **PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** a través del aplicativo informático del REM@JU, por el término de ley, conforme lo regula el artículo 15° de la Ley N° 30229 y su reglamento, una vez que ha quedado firme la presente resolución, al haber vencido el plazo de oposición, publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base ya señalado.
 - i. **PUBLIQUESE** los avisos de remate a través de la Oficina de Imagen Institucional en mérito a lo dispuesto mediante Resolución Administrativa N° 000430-2022-P-CSJLL-PJ, de fecha 27 de mayo del 2022, emitida por la presidencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
4. En aplicación a lo dispuesto en el punto 8.2.3 de la Resolución Administrativa No. 015-2020-CE-PJ de fecha 15 de enero de 2020, **CUMPLA** la secretaria judicial **con efectuar el registro del remate electrónico en el portal de la página del poder judicial, transcurrido el plazo legal para la oposición respectiva.**

5. **SE PRECISA que la parte ejecutante ha cumplido con el pago del arancel judicial de remate electrónico, con los aranceles judiciales por publicación de edictos, un arancel judicial por exhorto.**
6. **CUMPLA la parte ejecutante con adjuntar la fotografía actualizada del bien inmueble a rematar.**
7. NOTIFÍQUESE conforme a ley.